

北京鼎耘科技发展有限公司 章程

第一章 总 则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由 李红星、家家悦控股集团股份有限公司、嘉华东方控股（集团）有限公司 等 3 方共同出资，设立北京鼎耘科技发展有限公司（以下简称公司），特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第三条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 公司名称和住所

第四条 公司名称：北京鼎耘科技发展有限公司。

第五条 住所：北京市东城区灯市口大街33号3层308B-011。

第三章 公司经营范围

第六条 公司经营范围：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机维修；软件开发；经济信息咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以登记机关核定的经营范围为准。）

第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称） 出资方式、出资额、出资日期

第七条 公司注册资本：70000 万元人民币。

第八条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资日期、出资方式如下：



股东姓名或名称	认缴情况		
	认缴出资数额 (万元)	出资日期	出资方式
家家悦控股集团股份有限公司	57000	2030-12-31	货币
嘉华东方控股（集团）有限公司	10000	2030-12-31	货币
李红星	3000	2030-12-31	货币
合计	70000		

第九条 出资证明与股东名册

（一）公司成立后应当向股东签发出资证明书，出资证明书需记载以下事项：

1. 公司名称；
2. 公司成立日期；
3. 公司注册资本；
4. 股东的姓名或者名称、认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；
5. 出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书应当由法定代表人签名，并由公司盖章。

（二）公司制备股东名册，股东可依股东名册主张行使股东权利。股东名册需记载如下内容：

1. 股东的姓名或者名称及住所；
2. 股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；
3. 出资证明书编号；
4. 取得和丧失股东资格的日期。

第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

- （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （二）审议批准董事的报告；
- （三）审议批准监事的报告；
- （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



- (五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (六) 对发行公司债券作出决议；
- (七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (八) 修改公司章程；

第十一条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十二条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十三条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

定期会议按每年定时召开。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十四条 股东会会议由董事召集和主持。

董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十五条 股东会作出决议，应当经代表过半数表决权的股东通过。

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十六条 公司不设董事会，设董事一人，由股东会选举产生。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。

第十七条 董事行使下列职权：

- (一) 负责召集股东会，并向股东会议报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (六) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (七) 决定公司内部管理机构的设置；
- (八) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
- (九) 制定公司的基本管理制度；



公司章程对董事职权的限制不得对抗善意相对人。

第十八条 公司设经理，由董事决定聘任或者解聘。经理对董事负责，根据公司章程的规定或者董事的授权行使职权。经理列席董事会会议。

第十九条 公司不设监事会，设监事 1 人，由股东会选举产生；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第二十条 监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

第六章 公司的法定代表人

第二十一条 执行公司事务的董事 为公司的法定代表人。

第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项

第二十二条 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

第二十三条 股东向股东以外的人转让股权的，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项书面通知其他股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为放弃优先购买权。两个以上股东行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第二十四条 股东转让股权的，应当书面通知公司，请求变更股东名册，公司通知后应当及时变更股东名册。



第二十五条 股权转让的，受让人自记载于股东名册时起成为公司股东，行使股东权利。

第二十六条 公司的营业期限 30 年，自公司营业执照签发之日起计算。

第二十七条 公司因下列原因解散：

- (一) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现
- (二) 股东会决议解散
- (三) 因公司合并或者分立需要解散
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (五) 人民法院依照《公司法》第二百三十一条的规定予以解散；

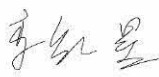
公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示

第二十八条 因解散、被宣告破产或者其他法定事由需要终止的，应当依法向登记机关申请注销登记。

第八章 附 则

第二十九条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

法定有权签字人签字：

李红星： 

2024/12/30 17:39:01

